

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/333

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכת"זית), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 89א. 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 89 יבוא :

"תיעוד חזותי של 89א. (א) שימוש במכונת להתזת מים (בסעיף זה – שימוש במכונת להתזת מים לפיזור להפגנה יתועד בתיעוד חזותי. הפגנה

(ב) אדם הטוען כי נפגע או ניזוק מפעולת מכת"זית בהפגנה, רשאי לפנות למשטרה לשם קבלת התיעוד החזותי; פנייה כאמור תטופל לפי ההוראות בדבר העברת מידע לגורמי חוץ כאמור בנוהל מצלמות גוף של משטרת ישראל.

(ד) תיעוד חזותי כאמור בסעיף (א) יישמר במשך שנה אחת.

(ה) בסעיף זה, "תיעוד חזותי" – תיעוד בהקלטת תמונה."

דברי הסבר

בשנים האחרונות משטרת ישראל משתמשת במכונת להתזת מים (להלן – מכת"זית) לשם פיזור הפרות סדר.

אף שנוהלי המשטרה מסדירים את הפעלת המכת"זית באופן מידתי כדי לא לפגוע בחפים מפשע, מתלונות שנאספו עולה שבמקרים מסוימים השוטרים פועלים שלא על פי הנהלים ופוגעים פגיעה קשה ובלתי מידתית במפגינים ובעוברי אורח. נוסף על כך, במקרים רבים המשטרה משתמשת בנוזל בעל ריח חריף ("בואש"), ולעיתים הוא מותז, בניגוד להנחיות, גם לעבר בתים וחצרות. הריח נותר באוויר ימים רבים ופוגע באיכות החיים של התושבים.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 17, עמ' 390 ; ס"ח התשפ"ב, עמ' 6.

לאור האמור, מוצע לקבוע שכל הפעלה של מכת"זית לשם פיזור הפגנה תתועד במצלמת וידיאו. אדם שטוען שניזוק מהפעלת המכת"זית יוכל לפנות למשטרת ישראל בבקשה לקבל את צילום הווידיאו לפי ההוראות הקבועות בנוהל מצלמות גוף של המשטרה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3041/24), על ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/3665/24), על ידי חברי הכנסת אוסמה סעדי ואחמד טיבי (פ/3684/24), ועל ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/3753/24). שלוש הצעות החוק הראשונות נדונו ומוזגו בוועדת ביטחון הפנים והונחו על שולחן הכנסת לקריאה הראשונה בכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק הכנסת – 938).

הצעת החוק זהה לנוסח הצעת החוק שהונחה לקריאה הראשונה (הצעות חוק הכנסת – 938), ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)